

Редакция от 21 июля 2026 года

**Политика обработки персональных данных
Индивидуального предпринимателя
Калугиной Жанны Юрьевны**

1. Термины и определения

Персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных), полученная Оператором при использовании Сайта, заполнении форм обратной связи, записи на занятия, а также при взаимодействии с Оператором иными способами.

Субъект персональных данных - физическое лицо, к которому относятся персональные данные, обрабатываемые Оператором, включая посетителей Сайта, клиентов, потенциальных клиентов, а также законных представителей несовершеннолетних клиентов.

Пользователь Сайта - любое физическое лицо, посещающее Сайт Оператора и (или) использующее его функциональные возможности, включая форму записи на занятия и иные сервисы Сайта.

Оператор персональных данных (Оператор) - Индивидуальный предприниматель Калугина Жанна Юрьевна (ОГРНИП 326774600190361, ИНН 771596747700), самостоятельно организующая и осуществляющая обработку персональных данных, а также определяющая цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, и действия (операции), совершаемые с персональными данными.

Политика в отношении обработки персональных данных (Политика) - настоящий документ, определяющий порядок обработки персональных данных, меры по их защите, а также права субъектов персональных данных.

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации либо без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных.

Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с использованием средств вычислительной техники.

Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.

Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.

Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, когда обработка необходима для уточнения персональных данных).

Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) уничтожаются материальные носители персональных данных.

Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных без использования дополнительной информации.

Методы обезличивания персональных данных - способы, применяемые Оператором для обезличивания персональных данных, включая применение идентификаторов, изменение состава

данных, декомпозицию, перемешивание и иные методы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Сайт - совокупность программ для ЭВМ, баз данных, графических и информационных материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <https://nogivverh.ru>, включая все страницы и поддомены данного доменного имени.

Сервис онлайн-записи - информационная система YCLIENTS, расположенная по адресу <https://n2043963.yclients.com>, используемая Оператором для организации записи на занятия, ведения расписания и обработки заявок пользователей.

Cookie (файлы cookie) - небольшие текстовые файлы, сохраняемые на устройстве Пользователя при посещении Сайта. Файлы cookie используются для обеспечения корректной работы Сайта, сохранения пользовательских настроек, повышения удобства использования, проведения статистического анализа посещаемости и улучшения качества предоставляемых сервисов.

IP-адрес - уникальный сетевой адрес устройства Пользователя в сети Интернет, используемый для обеспечения передачи данных между устройствами в сети и фиксируемый при посещении Сайта.

Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения Оператором и иными лицами, получившими доступ к персональным данным, требование не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных либо наличия иных законных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Общие положения

2.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее - Политика) определяет порядок обработки и защиты персональных данных, осуществляемой Индивидуальным предпринимателем Калугиной Жанной Юрьевной (ОГРНИП 326774600190361, ИНН 771596747700) (далее - Оператор), а также устанавливает права субъектов персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных.

2.2. Настоящая Политика применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о пользователях при использовании сайта <https://nogivverh.ru>, сервиса онлайн-записи <https://n2043963.yclients.com>, при посещении фитнес-студии «Ноги Вверх», а также при обращении к Оператору посредством электронной почты, телефона, мессенджеров и иных способов взаимодействия.

2.3. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области обработки и защиты персональных данных.

2.4. Настоящая Политика распространяется на отношения, связанные с обработкой персональных данных, возникшие как до, так и после утверждения настоящей редакции Политики.

2.5. Во исполнение требований части 2 статьи 18.1 Федерального закона № 152-ФЗ настоящая Политика размещается в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Оператора по адресу: <https://nogivverh.ru>.

2.6. Оператор осуществляет обработку персональных данных с использованием средств автоматизации и без использования таких средств, обеспечивая их законность, конфиденциальность и безопасность.

2.7. При сборе персональных данных Оператор обеспечивает запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, расположенных на территории Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.8. Оператор осуществляет обработку персональных данных исключительно в объеме, необходимом для достижения целей, предусмотренных настоящей Политикой, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных.

2.9. В рамках осуществления своей деятельности Оператор может обрабатывать следующие категории персональных данных:

- фамилия, имя, отчество;
 - номер телефона;
 - адрес электронной почты;
 - сведения, необходимые для записи на занятия и оказания услуг;
 - сведения о произведенной оплате услуг;
 - IP-адрес;
 - сведения, содержащиеся в файлах cookie;
 - технические сведения о посещении сайта и использовании сервиса онлайн-записи;
 - изображения посетителей, зафиксированные системой видеонаблюдения в общих помещениях фитнес-студии, в целях обеспечения безопасности посетителей, работников и имущества Оператора.
- 2.10. На территории фитнес-студии «Ноги Вверх» ведется видеонаблюдение в целях обеспечения безопасности посетителей и работников, сохранности имущества Оператора, предупреждения противоправных действий и разрешения спорных ситуаций. Видеонаблюдение осуществляется только в общих помещениях студии (рецепция, коридоры, тренировочные залы) и не ведется в раздевалках, душевых и санитарных помещениях. Видеозаписи хранятся не более 30 (тридцати) календарных дней, если более длительный срок хранения не требуется в связи с расследованием инцидента либо исполнением требований законодательства Российской Федерации.

2.11. Субъект персональных данных имеет право:

- получать информацию, касающуюся обработки своих персональных данных;
- требовать уточнения, блокирования или уничтожения своих персональных данных в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- отозвать согласие на обработку персональных данных;
- требовать прекращения обработки персональных данных в целях направления рекламной и информационной рассылки;
- обжаловать действия (бездействие) Оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.12. Оператор вправе:

- обрабатывать персональные данные в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- передавать персональные данные государственным органам и иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- поручать обработку персональных данных третьим лицам, в том числе оператору сервиса онлайн-записи YCLIENTS, на основании соответствующих договоров при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных;
- защищать свои права и законные интересы в судебном порядке.

2.13. Настоящая Политика может быть изменена Оператором в любое время. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на сайте Оператора, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.

2.14. Оператор рассматривает соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке персональных данных, включая право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, в качестве одного из основных принципов своей деятельности и принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действий.

3. Объем и категории обрабатываемых персональных данных.

Категории субъектов персональных данных

3.1. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным целям обработки, указанным в разделе 4 настоящей Политики, и не являются избыточными по отношению к таким целям.

3.2. Оператор осуществляет обработку персональных данных следующих категорий субъектов персональных данных:

- посетители Сайта;
- пользователи Сайта, направившие заявку через формы обратной связи или записи на занятия;
- клиенты фитнес-студии «Ноги Вверх»;
- потенциальные клиенты;
- законные представители несовершеннолетних клиентов (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

3.3. В зависимости от целей обработки Оператор вправе обрабатывать следующие категории персональных данных:

Категория персональных данных	Перечень персональных данных	Способ обработки	Срок обработки и хранения
Общие персональные данные	фамилия, имя, отчество	автоматизированный и неавтоматизированный	в течение срока действия договорных отношений и 5 (пяти) лет после их прекращения, если иной срок не установлен законодательством РФ
Общие персональные данные	номер мобильного телефона	автоматизированный и неавтоматизированный	в течение срока действия договорных отношений и 5 (пяти) лет после их прекращения
Общие персональные данные	адрес электронной почты	автоматизированный и неавтоматизированный	в течение срока действия договорных отношений и 5 (пяти) лет после их прекращения
Иные сведения	сведения, необходимые для записи на занятия (выбранная услуга, дата и время записи, выбранный специалист, история записей, сведения об оплате услуг)	автоматизированный и неавтоматизированный	в течение срока действия договорных отношений и 5 (пяти) лет после их прекращения
Технические данные	IP-адрес, сведения о браузере, операционной системе, устройстве пользователя, файлы cookie, сведения о посещении Сайта, источнике перехода, времени посещения, действиях пользователя на Сайте	автоматизированный	в сроки, необходимые для достижения целей обработки, либо до удаления файлов cookie пользователем, если иной срок не установлен законодательством РФ
Видеозаписи	изображения посетителей, полученные системой видеонаблюдения в общих помещениях	автоматизированный	не более 30 (тридцати) календарных дней, если более длительный срок хранения не требуется в связи с расследованием

	фитнес-студии		инцидента либо исполнением требований законодательства Российской Федерации
--	---------------	--	---

3.4. Персональные данные обрабатываются Оператором как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц, осуществляющих обработку персональных данных по поручению Оператора, в том числе оператора сервиса онлайн-записи YCLIENTS, исключительно в объеме, необходимом для достижения целей обработки персональных данных.

3.5. Оператор не осуществляет обработку биометрических персональных данных, а также специальных категорий персональных данных, касающихся расовой или национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.6. Оператор не осуществляет обработку персональных данных, касающихся состояния здоровья, за исключением случаев, когда такие сведения добровольно предоставлены субъектом персональных данных в целях обеспечения его безопасности при оказании услуг и при наличии предусмотренных законодательством Российской Федерации правовых оснований для такой обработки.

4. Цели сбора и обработки персональных данных Оператором

4.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных исключительно для достижения заранее определенных и законных целей.

Цель обработки персональных данных	Перечень персональных данных	Категории субъектов персональных данных
Регистрация и обработка заявок на запись через Сайт и сервис онлайн-записи YCLIENTS	фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты, сведения о выбранной услуге, дате и времени записи	Пользователи Сайта, потенциальные клиенты, клиенты
Заключение, исполнение и прекращение договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг	фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты, сведения о записи, сведения об оплате услуг	Клиенты
Идентификация клиента при оказании услуг и ведение клиентской базы	фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты, история записей и посещений	Клиенты
Информирование о подтверждении записи, изменении расписания, отмене или переносе занятий	фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты	Пользователи Сайта, клиенты
Направление информационных и рекламных сообщений о новых услугах, акциях, специальных предложениях (при наличии согласия субъекта персональных данных)	фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты	Пользователи Сайта, клиенты
Прием и обработка обращений, запросов и претензий	фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты, содержание обращения	Пользователи Сайта, клиенты

Проведение статистических исследований, анализ посещаемости Сайта, улучшение качества обслуживания и функционирования Сайта	IP-адрес, файлы cookie, сведения о браузере, операционной системе, устройстве пользователя, данные веб-аналитики	Посетители Сайта
Обеспечение безопасности посетителей, работников и имущества Оператора посредством системы видеонаблюдения	изображения посетителей, полученные системой видеонаблюдения	Посетители студии, клиенты, работники
Исполнение требований законодательства Российской Федерации, включая налоговое, бухгалтерское законодательство и законодательство о защите прав потребителей	персональные данные, необходимые для исполнения соответствующих требований законодательства	Пользователи Сайта, клиенты

4.2. Направление рекламных и информационных сообщений осуществляется только при наличии предварительного согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

4.3. Субъект персональных данных вправе в любое время отказаться от получения рекламных и информационных сообщений, направив соответствующее уведомление Оператору по адресу электронной почты: nogivverh-fit@yandex.ru, либо воспользовавшись способом отказа, указанным в каждом электронном сообщении или ином канале рассылки.

4.4. Отказ от получения рекламных и информационных сообщений не влияет на возможность получения обязательных уведомлений, связанных с исполнением договора, подтверждением записи на занятия, изменением расписания, оплатой услуг и иными сообщениями, необходимыми для исполнения обязательств Оператора перед субъектом персональных данных.

5. Объем и категории обрабатываемых персональных данных

5.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором на принципах законности, справедливости, ограничения обработки достижением конкретных, заранее определенных и законных целей, а также обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных.

5.2. Оператор обеспечивает конфиденциальность персональных данных и не раскрывает их третьим лицам без согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или настоящей Политикой.

5.3. Обработка персональных данных начинается с момента получения персональных данных непосредственно от субъекта персональных данных либо его законного представителя, а также при поступлении данных от сервиса онлайн-записи YCLIENTS в связи с оформлением записи на услуги Оператора.

5.4. Оператор вправе поручить обработку персональных данных третьим лицам на основании заключенного договора при условии соблюдения такими лицами требований законодательства Российской Федерации о персональных данных и обеспечения конфиденциальности обрабатываемой информации.

5.5. Персональные данные могут быть переданы государственным органам, органам местного самоуправления и иным уполномоченным лицам исключительно в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.6. При обработке персональных данных Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действий.

5.7. По достижении целей обработки персональных данных либо при наступлении иных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, персональные данные подлежат удалению или уничтожению, если их дальнейшее хранение не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.8. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных Оператор прекращает их обработку, если отсутствуют иные законные основания для продолжения обработки персональных данных, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6. Правовые основания обработки персональных данных Оператором

6.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных, полученных непосредственно от субъекта персональных данных при использовании сайта <https://nogivverh.ru>, сервиса онлайн-записи YCLIENTS, при обращении по телефону, электронной почте, через мессенджеры, при личном посещении фитнес-студии, а также при заключении и исполнении договора на оказание услуг.

6.2. Предоставляя свои персональные данные Оператору, субъект персональных данных подтверждает достоверность предоставленных сведений и выражает согласие на их обработку в случаях, когда такое согласие является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Правовыми основаниями обработки персональных данных являются:

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность Оператора;
- договоры, заключаемые между Оператором и субъектами персональных данных;
- согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.4. Обработка персональных данных без получения отдельного согласия субъекта персональных данных допускается в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ, в том числе если обработка необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, а также для исполнения обязанностей, возложенных на Оператора законодательством Российской Федерации.

7. Использование сторонних сервисов

7.1. В целях обеспечения записи на занятия, организации оказания услуг и взаимодействия с клиентами Оператор вправе передавать персональные данные третьим лицам в объеме, необходимом для достижения целей обработки персональных данных, при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации.

7.2. Оператор использует сервис онлайн-записи YCLIENTS для ведения расписания, оформления записей, учета клиентов, направления уведомлений и организации оказания услуг. В связи с этим персональные данные Пользователей могут передаваться оператору сервиса YCLIENTS в объеме, необходимом для функционирования указанного сервиса.

7.3. Для оперативного взаимодействия с Пользователями Оператор может использовать мессенджеры Telegram и MAX. При обращении Пользователя через указанные сервисы Оператор обрабатывает только те персональные данные, которые Пользователь предоставляет самостоятельно в процессе переписки.

7.4. В зависимости от целей обработки третьим лицам могут передаваться следующие персональные данные:

Получатель	Цель передачи	Перечень передаваемых данных
YCLIENTS	Онлайн-запись на занятия, ведение расписания, учет клиентов, направление уведомлений	фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты, сведения о записи на занятия
Telegram,	Обработка обращений,	имя (при наличии), номер телефона,

МАХ	консультирование, подтверждение или изменение записи, информирование клиента	содержание сообщений, иные сведения, добровольно предоставленные Пользователем
-----	--	--

7.5. Оператор не передает персональные данные третьим лицам для самостоятельного использования в маркетинговых целях без предварительного согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.6. Лица, которым Оператор поручает обработку персональных данных, обязаны соблюдать требования законодательства Российской Федерации о персональных данных, обеспечивать конфиденциальность и безопасность обрабатываемых персональных данных.

8. Использование файлов cookie и схожих технологий

8.1. Оператор использует следующие виды файлов cookie:

8.1.1. Аналитические (эксплуатационные) файлы cookie - файлы cookie, необходимые для сбора информации о том, каким образом Пользователь использует Сайт (например, информация об используемом Пользователем веб-браузере, при использовании Сайта и т.д.). Данные файлы cookie позволяют улучшать качество и потребительские свойства Сайта; улучшать навигацию на Сайте, чтобы сделать Сайт более удобным и отвечающим потребностям Пользователя, а также исправлять технические ошибки по мере их возникновения и обеспечивать безопасность Сайта.

8.1.2. Маркетинговые файлы cookie - эти файлы cookie используются для сбора информации о поисковых предпочтениях Пользователя и для показа наиболее подходящей интересам такого Пользователя рекламы и контента. Кроме того, такие файлы cookie могут использоваться для ограничения числа показов рекламы и уникальных предложений для Пользователя, а также для оценки эффективности проводимых Оператором и его партнерами рекламных кампаний (оценка конверсии).

8.2. Файлы cookie могут содержать техническую информацию, которая передается устройством Пользователя, в том числе идентификатор Пользователя; идентификатор оборудования и установленных в нем модулей; IP-адрес; MAC-адрес; информация об оборудовании, устройстве (тип оборудования; информация о привязке оборудования к ПО; техническая конфигурация устройства; сведения об операционной системе; объем памяти устройства и свободное место; информация о производительности аккумулятора устройства; информация о местонахождении (страна, город) устройства Пользователя); сведения о программном обеспечении (версия ПО; идентификатор ПО параметры использования (в том числе временные), статистика использования функций ПО; дата и время последнего обновления); данные о скорости входящего/исходящего соединения; информация о возникающих ошибках в работе ПО/компонентов ПО (вид и тип ошибки; время возникновения ошибки; идентификатор ПО и/или задачи, при работе которой возникла ошибка); логи; количество просмотренных страниц; длительность пребывания на Сайте; запросы, которые Пользователь использовал при переходе на Сайт; страницы, с которых были совершены переходы; информация о действиях Пользователя с использованием Сайта; иная техническая информация, передаваемая устройством.

8.3. Состав информации, которая может содержаться в файлах cookie, зависит от вида файла cookie, от используемого устройства Пользователя, программного обеспечения на устройстве Пользователя, Сайта или Приложения, с которым взаимодействует Пользователь.

8.4. Оператор осуществляет обработку файлов cookie для реализации следующих целей:

8.4.1. обеспечение полноценного и корректного функционирования Сайта, хранение настроек Пользователя;

8.4.2. обеспечение безопасности Сайта;

8.4.3. развитие продуктов, услуг и сервисов, включая процесс разработки, модернизации и улучшения;

8.4.4. проведение аналитических, статистических и иных видов исследований (включая маркетинговые исследования), в том числе посредством использования больших объемов структурированных и неструктурированных данных («больших данных»);

8.4.5. проведение рекламных и маркетинговых активностей и акций (включая процессы управления размещением рекламных материалов на Сайте и/или в Приложении; настройку индивидуального показа рекламы на Сайте, проведение ретаргетинга).

8.5. Оператор осуществляет обработку файлов cookie с использованием средств автоматизации посредством осуществления следующих действий (операций) — сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

8.6. Оператор информирует Пользователя, а Пользователь соглашается с тем, что для достижения заявленных целей, Оператор вправе использовать сторонние Аналитические сервисы (например, сервис веб-аналитики «Яндекс Метрика», и т.п.), а также осуществлять передачу файлов cookie в адрес владельцев Аналитических сервисов, с которыми у Оператора заключены соответствующие договоры и/или соглашения.

8.7. Оператор принимает все необходимые технические и организационно-правовые меры в целях обеспечения защиты данных Пользователя (включая файлы cookie) от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий.

8.8. Технические меры безопасности реализованы Оператором с учетом требований применимого законодательства, современного уровня техники, характера обрабатываемой информации и рисков, связанных с ее обработкой.

8.9. Для управления файлами cookie с помощью используемых веб-браузера или устройства, необходимо воспользоваться инструкцией, предоставляемой разработчиком браузера или производителем устройства, которые использует Пользователь

8.10. Файлы cookie размещаются на устройстве Пользователя, иными словами, Оператор не может удалить их за него. Пользователь может самостоятельно управлять файлами cookie, действуя по инструкции, применимой для устройства Пользователя и его веб-браузера. Если Пользователь находится на Сайте и/или в Приложении, работой которого управляет Оператор, то Пользователь также может избежать размещения файлов cookie на устройстве Пользователя, задав соответствующие настройки веб-браузера. Срок хранения «браузерных» файлов cookie ограничен. Однако аналогичные технологические решения, такие как локальное хранилище на устройстве Пользователя, не имеют встроенной системы самостоятельного удаления по истечении времени, и соответственно, файлы должны быть удалены Пользователем самостоятельно.

9. Основные права и обязанности

9.1. Оператор имеет право:

- самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о персональных данных и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено Законом о персональных данных или другими федеральными законами;
- поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Законом о персональных данных.

9.2. Оператор обязан:

- организовывать обработку персональных данных в соответствии с требованиями Закона о персональных данных;
- отвечать на обращения и запросы субъектов персональных данных и их законных представителей в соответствии с требованиями Закона о персональных данных;
- сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных (Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)) по запросу этого органа необходимую информацию в течение установленного законом срока;

- при необходимости осуществить обезличивание предоставленных ему персональных данных в соответствии с методами, указанными в настоящей Политике.

9.3. Субъект персональных данных имеет право:

- получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Сведения предоставляются субъекту персональных данных Оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных. Перечень информации и порядок ее получения установлен Законом о персональных данных;
- требовать от оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;
- выдвигать условие предварительного согласия при обработке персональных данных в целях продвижения на рынке товаров, работ и услуг;
- обжаловать в Роскомнадзоре или в судебном порядке неправомерные действия или бездействие Оператора при обработке его персональных данных.

10. Порядок и условия обработки персональных данных

10.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

10.2. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъектов персональных данных на обработку их персональных данных, а также без такового в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.3. Оператор осуществляет как автоматизированную, так и неавтоматизированную обработку персональных данных (при необходимости).

10.4. Обработка персональных данных осуществляется путем: получения персональных данных в устной и письменной форме непосредственно от субъектов персональных данных; получения персональных данных из общедоступных источников; внесения персональных данных в информационные системы Оператора; использования иных способов обработки персональных данных.

10.5. Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение персональных данных без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.

Требования к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, утверждены Приказом Роскомнадзора от 24.02.2021 №18.

10.6. Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, распространения и других несанкционированных действий, в том числе определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке; принимает локальные нормативные акты и иные документы, регулирующие отношения в сфере обработки и защиты персональных данных; назначает лиц, ответственных за обеспечение безопасности персональных данных в структурных подразделениях и информационных системах Оператора; создает необходимые условия для работы с персональными данными; организует работу с информационными системами, в которых обрабатываются персональные данные; хранит персональные данные в условиях, при которых обеспечивается их сохранность и исключается неправомерный доступ к ним, а также иные меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, установленные действующим законодательством РФ.

10.7. Оператор Персональных данных вправе поручать обработку персональных данных

Пользователя третьим лицам в целях обработки персональных данных, указанных в разделе 4 настоящей Политики. Без согласия Пользователя Оператор вправе передавать Персональные данные Пользователя третьим лицам в целях исполнения Оператором требований действующего законодательства Российской Федерации.

10.8. Лица, осуществляющие обработку персональных данных по поручению Оператора, обязуются соблюдать принципы и правила обработки, и защиты персональных данных, предусмотренные Законом о персональных данных. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать их, направив Оператору уведомление с помощью электронной почты на электронный адрес Оператора nogivverh-fit@yandex.ru.

10.9. Срок обработки персональных данных – 5 лет со дня заключения последнего договора с Оператором. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Оператору письменное заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных на электронный адрес Оператора: nogivverh-fit@yandex.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных». Обработка персональных данных в случае отзыва согласия Пользователя прекращается, за исключением случаев, когда обязанность Оператора по обработке персональных данных установлена действующим законодательством Российской Федерации.

10.10. Оператор не несет ответственность ни за какие последствия нарушения безопасности, в том числе потерю или порчу данных, произошедшие в результате авторизованного доступа третьих лиц на Сайт с помощью логина и пароля Пользователя.

11. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных, ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным

11.1. Оператор обязан сообщить в порядке, предусмотренном статьей 14 Закона о персональных данных, субъекту персональных данных или его представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с этими персональными данными при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо в течение установленного законом срока с даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя.

11.2. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или его представителю возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к этому субъекту персональных данных. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или неактуальными, оператор обязан внести в них необходимые изменения. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, оператор обязан уничтожить такие персональные данные. Оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы.

11.3. В случае подтверждения факта неточности персональных данных оператор на основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных необходимых документов обязан уточнить персональные данные либо обеспечить их уточнение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снять блокирование персональных данных.

11.4. Оператор обязан прекратить обработку персональных данных или обеспечить прекращение обработки персональных данных лицом, действующим по поручению оператора:

- в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой оператором или лицом, действующим по поручению оператора, в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления;
- в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных;

- в случае достижения цели обработки персональных данных и уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение указанного срока оператор осуществляет блокирование таких персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами.

11.5. В случае установления факта неправомерной или случайной передачи (предоставления, распространения, доступа) персональных данных, повлекшей нарушение прав субъектов персональных данных, оператор обязан с момента выявления такого инцидента оператором, уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных или иным заинтересованным лицом уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных:

- в течение двадцати четырех часов о произошедшем инциденте, о предполагаемых причинах, повлекших нарушение прав субъектов персональных данных, и предполагаемом вреде, нанесенном правам субъектов персональных данных, о принятых мерах по устранению последствий соответствующего инцидента, а также предоставить сведения о лице, уполномоченном оператором на взаимодействие с уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, по вопросам, связанным с выявленным инцидентом;

- в течение семидесяти двух часов о результатах внутреннего расследования выявленного инцидента, а также предоставить сведения о лицах, действия которых стали причиной выявленного инцидента (при наличии).

11.6. В случае обращения субъекта персональных данных к оператору с требованием о прекращении обработки персональных данных оператор в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты получения им соответствующего требования, обязан прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если такая обработка осуществляется лицом, осуществляющим обработку персональных данных), за исключением случаев, предусмотренных Законом о персональных данных.

11.7. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае направления оператором в адрес субъекта персональных данных мотивированного уведомления с указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой информации.

11.8. После истечения срока нормативного хранения документов, содержащих персональные данные субъекта, или при наступлении иных законных оснований документы подлежат уничтожению.

11.9. Оператор для этих целей создает экспертную комиссию и проводит экспертизу ценности документов.

11.10. По результатам экспертизы документы, содержащие персональные данные субъекта и подлежащие уничтожению:

- на бумажном носителе - уничтожаются путем использования shreddera (устройство для измельчения бумаги в очень мелкие полоски или крошечные кусочки);

- в электронном виде - стираются с информационных носителей либо физически уничтожаются сами носители, на которых хранится информация.

11.11. Уничтожение персональных данных осуществляется по приказу Оператора. Документальной фиксацией является Акт прекращения Оператором обработки персональных данных. После утверждения Акта, персональные данные подлежат уничтожению встроенными средствами информационной системы.

12. Заключительные положения

12.1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью электронной почты nogivverh-fit@yandex.ru.

12.2. Оператор имеет право внести любые изменения и дополнения в настоящую Политику в любой момент по своему усмотрению.

12.3. Изменения и дополнения вступают в силу с момента размещения на Сайте Политики с изменениями и дополнениями.

12.4. Используя Сайт и направляя через расположенные на нем формы персональные данные, Пользователь принимает все положения данной Политики и обязуется сам следить за её возможными изменениями. В случае существенных изменений в Политике, Пользователю может быть выслана информация на указанный им электронный адрес.

12.5. Ответственность за нарушение требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Оператора в сфере обработки и защиты персональных данных определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Перечень прилагаемых документов:

- Приложение №1 к Политике обработки персональных данных – согласие на обработку персональных данных.
- Приложение №2 к Политике обработки персональных данных – согласие на обработку файлов cookies.